

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2317/2533

นางอรพินท์ เนติกฤษฎา

โจทก์

นายสำอานค์ เทพสง่า กับพวก

จำเลย

นางอรพินท์ เนติกฤษฎา โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 17

ความว่า คดีนี้โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสองให้รับผิดชอบหนี้ตามเช็คที่ได้ร่วมกันออกเพื่อชำระหนี้เงินกู้แก่โจทก์ โดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้เขียนข้อความในเช็คพิพาททั้งหมดและเขียนระบุชื่อโจทก์ไว้ในช่องจ่ายหรือผู้ถือไว้แจ้งชัด นอกจากนี้แล้วจำเลยที่ 2 ได้ให้การหรือเบิกความตอบทนายโจทก์และทนายจำเลยที่ 2 ว่าข้อความในเช็คพิพาททั้งหมดจำเลยที่ 1 เป็นผู้เขียนและลงลายมือชื่อในช่องผู้สั่งจ่าย ส่วนลายมือชื่อด้านหลังเช็คพิพาททั้งหมดนั้นเป็นลายมือชื่อของจำเลยที่ 2 โจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็คโดยชอบด้วยกฎหมาย และเช็คพิพาทก็มีความสมบูรณ์และบังคับได้ตามกฎหมายดังนั้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณาคดีของศาลฎีกาจึงขอให้พิจารณาคดีนี้โดยรวบรัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 196 และเป็นการด่วนด้วย เพราะโจทก์ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายมานาน 6-7 ปีแล้ว โปรดเมตตากรุณาช่วยโจทก์ด้วย

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินต้นตามเช็คพิพาทจำนวน 421,000 บาท ให้แก่โจทก์ พร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อ

ปี ในต้นเงินตามเช็คแต่ละฉบับนับตั้งแต่วันที่ธนาคารตามเช็คแต่ละฉบับปฏิเสธการ
จ่ายเงินจนกว่าจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์นำเจ้าพนักงาน
บังคับคดีไปยึดทรัพย์จำเลย จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้งดการบังคับคดีไว้ก่อน
ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง จำเลยทั้งสองจึงอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว เห็นตามเช็คที่ฟ้องคดีทั้ง 5 ฉบับระบุรับสิ้นไปแล้วด้วย
การที่จำเลยที่ 2 ออกเช็คชำระแทน โจทก์ไม่มีสิทธินำเช็คทั้ง 5 ฉบับดังกล่าวมาฟ้อง
เป็นคดีนี้ ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ตามเช็คทั้ง 5 ฉบับ พร้อม
ดอกเบี้ยแก่โจทก์ ศาลอุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วย และอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองที่ว่า
มีเหตุงดการบังคับคดีไว้หรือไม่ก็ดี ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา (อันดับ 223)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 238)

คำสั่ง

คำร้องของโจทก์พอแปลได้ว่า โจทก์ขอให้เร่งรัดการพิจารณาพิเคราะห์แล้ว
ศาลฎีกาจะได้ดำเนินการไปตามลำดับเลขหมายสำนวนในสารบบความศาลฎีกาต่อไป

คำร้องของโจทก์พอแปลได้ว่า โจทก์ขอให้เร่งรัดการพิจารณาพิเคราะห์แล้ว ศาลฎีกาจะได้ดำเนินการไปตามลำดับเลขหมายสำนวนในสารบบความศาลฎีกาต่อไป

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>